

Le contrat de mariage au Maroc

Le contrat de mariage au Maroc est une procédure juridique régie par le **Code de la famille marocain (Moudawana)**. La constitution d'un dossier administratif comprenant plusieurs documents est obligatoire avant la rédaction de l'acte de mariage par les **adouls** (notaires de droit musulman) et l'obtention de l'autorisation du juge de la famille. Cette procédure vise à garantir les droits des deux époux et à encadrer leur union conformément à la législation marocaine.

Documents requis pour le contrat de mariage

Pour établir un contrat de mariage, les futurs époux doivent constituer un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Une **demande d'autorisation de célébration et de transcription du mariage**, adressée au juge de la famille chargé des mariages.
- Une **copie intégrale récente de l'acte de naissance** de chacun des futurs époux.
- Une **copie de la Carte Nationale d'Identité Électronique (CNIE)** de chaque futur époux.
- Un **certificat médical prénuptial** attestant que les deux parties ne sont pas atteintes de maladies contagieuses.
- Un **certificat de résidence** ou une **attestation administrative** justifiant le domicile de chaque futur époux.
- Un **certificat de célibat** pour les personnes non mariées.
- **Quatre photographies d'identité** récentes de chacun des futurs époux (le nombre peut varier selon le tribunal).
- Une **copie du jugement de divorce** pour les personnes divorcées ou un **acte de décès du conjoint** pour les personnes veuves.

Cas particuliers nécessitant des documents supplémentaires

Dans certaines situations, des documents complémentaires peuvent être exigés par le tribunal, notamment :

- Une **autorisation du juge** pour le mariage d'un mineur si l'un des futurs époux est âgé de moins de 18 ans.
- Un **certificat de capacité à mariage** pour les ressortissants étrangers souhaitant épouser un(e) Marocain(e).
- Une **autorisation administrative** pour certaines catégories professionnelles, telles que les militaires ou les agents de certains services publics.

Étapes de la procédure de mariage

Une fois le dossier complet, celui-ci est déposé auprès de la **section de la famille du tribunal de première instance** afin d'obtenir l'autorisation de célébrer le mariage. Après la délivrance de cette autorisation, les futurs époux se présentent devant **deux adouls**, en présence de **deux témoins**, pour la rédaction et la signature de l'acte de mariage. L'acte est ensuite enregistré officiellement.

Importance juridique du contrat de mariage

Le contrat de mariage constitue une garantie essentielle pour la protection des droits des époux et de leurs enfants. Il encadre les relations familiales conformément aux dispositions de la **Moudawana**, dont l'objectif est d'assurer l'équilibre, la stabilité et la protection de la famille.

Ainsi, la préparation d'un dossier complet et le respect des procédures légales sont des étapes indispensables pour garantir la validité et la reconnaissance officielle du mariage au Maroc.

Le cadre juridique du divorce au Maroc : le Code de la famille (Moudawana) de 2004

Le droit de la famille au Maroc est régi par la **loi n° 70-03 portant Code de la famille (Moudawana)**, entrée en vigueur le **5 février 2004**. Cette réforme majeure a profondément transformé le cadre juridique du divorce. Avant 2004, le divorce relevait principalement de la volonté unilatérale du mari, qui pouvait répudier son épouse sans intervention judiciaire. La Moudawana a mis fin à cette inégalité en faisant du **juge** l'autorité compétente pour superviser toute procédure de dissolution du mariage, qu'elle soit engagée par le mari ou par l'épouse.

L'article 78 de la Moudawana énonce le principe fondamental selon lequel **toute dissolution du lien conjugal doit être soumise au contrôle judiciaire**. La juridiction compétente est la **section de la famille du tribunal de première instance** du lieu de résidence conjugale. Cette juridiction spécialisée est exclusivement compétente pour les litiges familiaux et applique des procédures destinées à protéger les intérêts des époux, en particulier ceux des enfants.

En 2026, le Maroc poursuit les discussions relatives à une nouvelle réforme du Code de la famille, annoncée par le Roi Mohammed VI dans son discours du 30 juillet 2022, afin de renforcer davantage les droits des femmes et des enfants. Toutefois, les principes fondamentaux présentés ci-dessous demeurent en vigueur et constituent la base des procédures de divorce devant les juridictions marocaines.

Le Code de la famille prévoit plusieurs formes de dissolution du mariage, chacune répondant à des conditions et à des procédures spécifiques. Le choix dépend de la situation des époux, de leur volonté et des motifs invoqués. L'accompagnement d'un avocat spécialisé en droit de la famille est fortement recommandé afin d'orienter les parties vers la procédure la plus adaptée.

Les différents types de divorce prévus par le Code de la famille

Le divorce par consentement mutuel (articles 114 à 120)

Le divorce par consentement mutuel constitue la procédure la plus consensuelle. Les deux époux conviennent de mettre fin à leur mariage et négocient librement les modalités de leur séparation : partage des biens, pension alimentaire, garde des enfants, etc.

Ils déposent une requête conjointe auprès du tribunal, qui vérifie le consentement libre et éclairé des deux parties avant d'homologuer leur accord. Cette procédure est encouragée par les juges car elle favorise l'apaisement des conflits familiaux et réduit considérablement les délais de traitement.

Le divorce pour discorde (Chiqaq) – articles 94 à 97

Depuis la réforme de 2004, le divorce pour discorde est devenu la procédure la plus fréquente. Il peut être demandé aussi bien par le mari que par l'épouse lorsque la vie conjugale est devenue impossible.

Le tribunal désigne alors deux arbitres, généralement issus des familles respectives, chargés de tenter une réconciliation dans un délai maximal de trente jours. En cas d'échec, le juge prononce le divorce tout en fixant les droits financiers de l'épouse.

Le divorce à l'initiative du mari sous contrôle judiciaire (articles 78 à 93)

Cette procédure correspond à l'ancien divorce unilatéral, mais elle est désormais strictement encadrée par le juge.

Le mari doit déposer une demande devant le tribunal et verser au préalable l'ensemble des droits financiers dus à son épouse (indemnité de consolation, pension, reliquat de la dot, etc.). Après une tentative obligatoire de conciliation, le juge autorise deux adouls à dresser l'acte de divorce.

Selon les circonstances, le divorce peut être :

- **Révocable (raj3i)** : le mari peut reprendre la vie conjugale durant la période de viduité (*idda*).
- **Irrévocable (ba2in)** : notamment lorsqu'il s'agit du troisième divorce ou dans certains cas particuliers.

Le Khol3 (divorce par compensation)

Le Khol3 permet à l'épouse d'obtenir le divorce en contrepartie d'une compensation financière versée au mari, généralement sous forme de restitution de la dot.

Le montant est fixé d'un commun accord sous le contrôle du juge, qui veille à ce qu'il demeure raisonnable et non abusif.

Le divorce judiciaire pour causes déterminées (articles 98 à 113)

L'épouse peut demander le divorce devant le tribunal pour plusieurs motifs prévus par la loi, notamment :

- le non-respect des obligations conjugales ;
- l'absence prolongée du mari ;
- une maladie grave ou un défaut rendant la vie conjugale impossible ;
- les violences ou préjudices subis ;
- le défaut d'entretien (non-paiement de la pension) ;
- le non-respect d'une clause prévue dans le contrat de mariage.

Les étapes de la procédure de divorce

La procédure débute par le dépôt d'une requête auprès du greffe de la section de la famille du tribunal compétent.

Le dossier comprend notamment :

- l'acte de mariage original ou une copie conforme ;
- les actes de naissance des enfants ;
- un certificat de résidence ;
- les justificatifs de revenus ;

- toute pièce utile (certificats médicaux, procès-verbaux, témoignages, etc.).

Les frais de greffe restent relativement modestes.

Après l'enregistrement du dossier, les époux sont convoqués à une **audience de conciliation**, obligatoire dans toutes les procédures de divorce.

Le juge entend séparément puis conjointement les deux époux afin de rechercher une réconciliation.

Lorsque le couple a des enfants mineurs, la loi impose deux tentatives de conciliation espacées d'au moins trente jours. En l'absence d'enfants mineurs, une seule tentative suffit.

Si la conciliation échoue, le tribunal prononce le divorce et statue simultanément sur :

- les droits financiers de l'épouse ;
- la pension alimentaire ;
- la pension des enfants ;
- le logement durant la période de viduité ;
- la garde des enfants.

Le jugement peut être contesté devant la Cour d'appel dans un délai de trente jours.

La durée de la procédure varie selon la nature du divorce :

- divorce par consentement mutuel : environ 2 à 4 mois ;
- divorce pour discorde : environ 4 à 8 mois ;
- divorce judiciaire contentieux : souvent une année ou davantage.

Les droits financiers

L'indemnité de consolation (Mout'a)

Prévue par l'article 84 du Code de la famille, la **Mout'a** constitue une indemnité versée par le mari à son épouse lors du divorce.

Son montant est fixé par le juge en tenant compte :

- de la durée du mariage ;
- de la situation financière du mari ;
- des causes du divorce ;
- de la responsabilité de chacun dans la rupture.

Elle n'est généralement pas due en cas de Khol' ou lorsque le divorce est imputable à l'épouse.

La pension alimentaire

La pension alimentaire couvre les besoins de l'épouse pendant la période de viduité (*idda*), qui est de :

- trois périodes menstruelles ;

- ou trois mois pour une femme non menstruée ;
- jusqu'à l'accouchement en cas de grossesse.

Après cette période, l'ex-épouse ne bénéficie plus, en principe, d'une pension personnelle sauf accord particulier.

Concernant les enfants, le père demeure tenu d'assurer leur entretien jusqu'à leur majorité (18 ans), ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent leurs études.

La pension comprend notamment :

- l'alimentation ;
- l'habillement ;
- les soins médicaux ;
- l'éducation ;
- le logement.

La dot (Sadaq)

Lorsque la totalité de la dot n'a pas été versée avant le divorce, le reliquat demeure une dette due à l'épouse et peut être ordonné par le tribunal.

Le partage des biens

L'article 49 de la Moudawana prévoit que chaque époux conserve un patrimoine personnel distinct.

Toutefois, les époux peuvent prévoir dans leur contrat de mariage ou dans une convention séparée les modalités de gestion et de partage des biens acquis pendant le mariage.

À défaut d'accord, le juge apprécie la contribution effective de chaque époux à la constitution du patrimoine familial.

Le logement familial

Pendant la période de viduité, l'épouse divorcée peut continuer à occuper le domicile conjugal.

Lorsqu'elle obtient la garde des enfants, ce droit peut être prolongé.

Le juge peut également ordonner au père de fournir un logement adapté aux enfants et au parent gardien.

La garde des enfants

Les règles relatives à la garde des enfants sont fixées par les articles 163 à 186 du Code de la famille.

L'ordre de priorité est le suivant :

1. la mère ;
2. le père ;
3. la grand-mère maternelle.

Le juge peut toutefois déroger à cet ordre lorsqu'il estime que l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.

Le parent qui n'obtient pas la garde bénéficie d'un droit de visite, fixé soit par décision judiciaire, soit par accord entre les parents.

Le non-respect de ce droit peut entraîner la révision de la garde.

À partir de **15 ans**, l'enfant peut exprimer son souhait de vivre avec l'un ou l'autre de ses parents. Le juge tient compte de cette volonté tout en vérifiant qu'elle n'est pas le résultat de pressions.

Les décisions relatives à la garde restent toujours susceptibles d'être modifiées si les circonstances évoluent.

Documents nécessaires et coûts

Pour introduire une demande de divorce, il est généralement nécessaire de fournir :

- l'acte de mariage ;
- les actes de naissance des enfants ;
- les copies des cartes nationales d'identité ;
- un certificat de résidence ;
- les justificatifs de revenus ;
- toutes les preuves utiles selon le motif du divorce (certificats médicaux, procès-verbaux, témoignages, photographies, etc.).

Les principaux frais comprennent :

- les frais de greffe ;
- les honoraires de l'avocat (variables selon la complexité du dossier et la ville) ;
- les frais d'expertise lorsque celle-ci est ordonnée par le tribunal ;
- les sommes déposées par le mari correspondant aux droits financiers de l'épouse.

Les personnes disposant de faibles ressources peuvent solliciter l'aide juridictionnelle.

Pour les mariages mixtes ou impliquant des ressortissants étrangers, des procédures supplémentaires peuvent être nécessaires afin de faire reconnaître les décisions de divorce au Maroc ou à l'étranger.

Conseils pratiques

Même si la représentation par un avocat n'est pas toujours obligatoire, elle est fortement recommandée.

Le droit de la famille est une matière complexe, impliquant des enjeux juridiques, patrimoniaux et humains importants.

Avant d'entamer une procédure de divorce, il est conseillé de :

- consulter un avocat spécialisé ;
- réunir tous les documents nécessaires ;
- conserver les preuves utiles concernant la contribution au patrimoine familial ou les faits invoqués ;

- privilégier, lorsque cela est possible, la médiation familiale afin de parvenir à une solution amiable.

Enfin, le divorce est autant une épreuve humaine qu'une procédure juridique. Les parents sont invités à préserver l'intérêt supérieur de leurs enfants, principe fondamental consacré par le Code de la famille marocain.